

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 684/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายชาญ ณะหล่อเสรี	โจทก์
	นายสมควรหรือจ๊อด กลิ่นประมูล กับ พวก	
		จำเลย
	นายสมชาย บัวรุ่ง จำเลยที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108		

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7242/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกนายสมชาย บัวรุ่ง ในสำนวนนี้ว่า
จำเลยที่ 3

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฯลฯ จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83,340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา340 ตี ฯลฯ กระทง
หนึ่ง จำคุก 18 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,337 วรรค

สอง (2) อีกกระทงหนึ่งจำคุก 2 ปีรวมจำคุก 20 ปี ฯลฯ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 152 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 129 ก แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น